10 — Contrat de partenariat commercial

English: ../en/10-partnership-agreement.md

> **MODÈLE — À FAIRE VALIDER** (avocat et fiscaliste : commissions, retenues, statut du partenaire). Voir le modèle de partenariat dans `marketing/fr/09-modele-partenaires.md`.

Cartouche	
Juridiction	RDC ; Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général (intermédiaires de commerce)
Hypothèses	H-01, H-10, H-11, H-18
Sources	S14 — voir 00-recherche-juridique.md § 7
Clauses à valider	V-02, V-03, V-11 ; qualification (apporteur d'affaires, agent commercial, revendeur)
Version	[NUMÉRO] du [DATE]

Entre

[RAISON SOCIALE DE L'ÉDITEUR] (« l'Éditeur ») et **[NOM DU PARTENAIRE]**, [personne physique / société], [RCCM ou numéro d'identification], [ADRESSE] (« le Partenaire »).

1. Type de partenariat (cocher)

- ☐ **Apporteur d'affaires** : présente des établissements à l'Éditeur ; ne signe rien au nom de l'Éditeur.
- ☐ **Intégrateur / formateur** : installe Nhill, importe les données, forme les utilisateurs, facture ses propres prestations au client.
- ☐ **Organisation d'accompagnement** (association, incubateur, fédération) : fait connaître Nhill à ses membres.

2. Indépendance

Le Partenaire agit en professionnel indépendant. Il n'est ni salarié, ni mandataire de l'Éditeur et ne peut l'engager. Il supporte ses frais, sauf accord écrit. **[À VALIDER : V-11 — qualification au regard de l'Acte uniforme (agent commercial, courtier).]**

3. Client apporté

Un établissement est réputé apporté par le Partenaire s'il est enregistré par celui-ci dans le [formulaire partenaire / tableau de suivi partagé] **avant** tout contact direct avec l'Éditeur, puis souscrit un abonnement payant dans les [90] jours. En cas de double signalement, le premier enregistrement fait foi.

4. Rémunération

Élément	Valeur
Commission	[N] % des sommes **effectivement encaissées** hors taxes, sur les [12] premiers mois d'abonnement du client apporté

Élément	Valeur
Remise client (code partenaire)	[N] % pendant [N] mois, si prévue
Paiement	mensuel, avant le [10] du mois suivant l'encaissement, en [USD / CDF] par [virement / Mobile Money]
Justificatif	relevé mensuel des clients apportés et des sommes encaissées

Pas de commission sur une somme remboursée ou impayée. Les retenues fiscales éventuelles sont appliquées selon la loi. **[À VALIDER : V-03, V-11 — fiscalité de la commission.]**

5. Engagements du Partenaire

Présenter Nhill loyalement, **sans promettre ce que le logiciel ne fait pas** (notamment : Nhill n'est pas un logiciel de facturation homologué par la DGI ; aucun résultat chiffré garanti) ; utiliser uniquement les supports fournis ou validés par l'Éditeur ; respecter le consentement des prospects (pas d'ajout dans une liste de diffusion sans accord) ; ne jamais demander de mot de passe à un client.

6. Engagements de l'Éditeur

Fournir les supports de présentation, un accès de démonstration, une formation initiale de [2] heures, un relevé mensuel exact, et répondre aux questions du Partenaire sous [2] jours ouvrés.

7. Marque

Le Partenaire peut mentionner « partenaire Nhill » pendant le contrat, selon la charte fournie. Il ne dépose aucun nom de domaine ni compte de réseau social contenant « Nhill ».

8. Données personnelles

Chaque partie est responsable des données qu'elle collecte. Les données de prospects transmises à l'Éditeur le sont avec l'accord de la personne (modèle 16).

9. Durée et fin

Durée [12] mois, renouvelable par accord exprès. Résiliation par chaque partie avec un préavis de [30] jours ; pour manquement grave, sans préavis après mise en demeure restée sans effet [15] jours. Les commissions acquises avant la fin restent dues.

10. Non-sollicitation

[Option] Pendant le contrat et [6] mois après, aucune partie ne sollicite directement les salariés de l'autre. **[À VALIDER : V-11.]**

11. Droit applicable

Droit de la RDC et Actes uniformes OHADA ; règlement amiable, puis [tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe] **[À VALIDER : V-02]**.

Fait à [VILLE], le [DATE].

Pour l'Éditeur	Pour le Partenaire
[NOM, FONCTION]	[NOM]